

부당이득액의 산정방식

1. 목적

이 기준은 제53조에 따라 영 제22조제1항·제27조 및 영 별표 1의 부당이득액 산정에 필요한 세부 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

2. 위반행위의 동기·목적이 되는 거래 등으로 인하여 얻은 이익

영 별표 1의 제1호나목에 따른 "위반행위의 동기·목적이 되는 거래로 인하여 얻은 이익과 위반행위가 없었을 경우에 얻었을 이익과의 차액으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 이익"은 다음과 같다.(위반행위의 동기·목적이 되는 거래 등으로 얻은 이익에 해당될 수 있는 대표적인 사항을 중심으로 규정되었으므로, 고시에 열거되지 아니한 행위라고 해서 위반행위의 동기·목적이 되는 거래 등으로 인하여 얻은 이익에 해당되지 않는 것은 아니다.)

가. 가상자산을 매매하는 과정에서 발생한 수수료, 보수 등 해당 매매로 발생한 이익

나. 위반행위자가 위반행위에 대한 보상으로 취득한 수수료, 채무면제 등의 이익

다. 그 외 위반행위의 동기, 목적이 되는 거래 중에서 가목 및 나목과 유사한 구조의 거래는 가목 및 나목의 부당이득액 산정방식을 준용할 수 있다.

2의2. 영 별표 1의 제1호마목단서에 따라 여러 사람이 공동으로 위반행위에 가담한 경우로서 위반행위자별 부당이득액을 산정하기 곤란한 위반행위자의 경우 다음 계산식에 따라 부당이득액을 산정한다.

부당이득액 = 위반행위에 따른 부당이득액×(해당 위반행위자의 가중치/부당이득액 산정이 곤란한 위반행위자별 가중치의 합)

< 위반행위자별 가중치 >

위법 행위 가담 정도	상	중	하
가중치	1.5	1	0.5

※ 단, 가담 정도가 불명확한 경우 가중치를 동일하게 한다.

< 위반행위자별 가중치 판단기준 >

구분	판단기준
상	- 불공정거래 행위를 직접 계획하거나 지시하는 등의 방식으로 불공정거래 행위를 지배한 자
중	- 상·하에 해당하지 않는 위반행위자
하	- 불공정거래 행위를 조력·방조한 자

3. 영 별표 1의 제1호바목 4)단서에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 특별한 사정"은 위반행위자가 제출한 자료 등을 토대로 외부요인이 발생한 이후의 가상자산의 시세변동 가운데 외부요인에 의한 시세변동이 10% 이상에 해당하고, 위반행위의 경위, 외부요인의 가상자산시장에 대한 영향, 외부요인에 따른 시세변동의 정도를 고려하여 시세변동분 전부를 부당이득으로 산정함이 현저히 부당하다고 인정할 수 있는 경우를 말한다.